

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 648/2534

บริษัท บิสเทร็ดดิง จำกัด กับพวก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 249

คำฟ้องของจำเลยบรรยายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกสัญญากับโจทก์ที่ 1 และอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวแล้วแม้จะไม่มีเอกสารประกอบข้ออ้างนั้นก็ย่อมเป็นคำบรรยายฟ้องที่แสดงแจ้งชัดแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะมีอยู่หรือไม่อย่างไรย่อมสามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา หากจำต้องแนบมากับคำฟ้องไม่ ส่วนที่โจทก์ที่ 1 อ้างว่า จำเลยมิได้บรรยายว่าจำเลยได้รับความเสียหายอย่างไรจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น เป็นข้อที่โจทก์ที่ 1 มิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มิได้วางกันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำฟ้องของโจทก์ที่ 1 ในฐานะที่เป็นโจทก์ในสำนวนแรกและคำให้การของโจทก์ที่ 1 ในฐานะที่เป็นจำเลยที่ 1 ในสำนวนที่สองนั้นกล่าวไว้อย่างเดียวกันว่าในวันนัดลงนามในสัญญาก่อสร้างกับจำเลยนั้นจำเลยได้แจ้งให้โจทก์ที่ 1 ทราบว่าหนังสือของบริษัท ซ. ที่โจทก์ที่ 1 ยื่นแก่จำเลยครั้งแรกไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ลงนามในสัญญาแทนบริษัท ซ. ได้ ในวันนั้นโจทก์ที่ 1 จึงลงนามไปฝ่ายเดียวก่อน โดยจะจัดการให้บริษัท ซ. ทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 มีอำนาจลงนามมายื่นแก่จำเลยอีกครั้งหนึ่งคำฟ้องและคำให้การของโจทก์ที่ 1 เช่นนี้จึงเป็นการยอมรับแล้วว่าในการลงนามในสัญญาก่อสร้างจะต้องให้บริษัท ซ. ลงนามด้วยดังนั้นที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่าโจทก์ที่ 1 มิได้ผิดสัญญาเพราะโจทก์ที่ 1 ไม่มีหน้าที่จะต้องนำบริษัท ซ. มาลงนามด้วยเพียงแต่โจทก์ที่ 1 ลงนามฝ่ายเดียวในสัญญาก็

สมบูรณ์แล้วเนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดระบุไว้เช่นนั้น จึงเป็นข้อที่มิได้ว่ากันมาแล้วใน ศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249.

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกให้โจทก์ ในสำนวนแรกและจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 ในสำนวน หลังว่า โจทก์ที่ 2 และเรียกจำเลยในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังว่า จำเลย

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า จำเลยได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้รับ เหมาเบื้องต้นเพื่อเปิดประมูลการทำสัญญาก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ โดยมี เงื่อนไขว่า ต้องมีบริษัทผู้ร่วมดำเนินงานในต่างประเทศเข้าร่วมดำเนินงานด้วย โจทก์ ได้ยื่นความจำนงขอเข้ารับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อมา จำเลยโดยเสนอบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบริษัทผู้ร่วมดำเนินงาน จำเลยได้คัดเลือกให้โจทก์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มต้นมีสิทธิเข้าร่วมประมูลการก่อสร้าง โดยบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ ร่วมดำเนินงานได้ โจทก์ซื้อแบบพิมพ์เพื่อยื่นประมูลและได้ยื่นประมูลการก่อสร้างต่อ จำเลยในราคา 450,454,000 บาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสีลมเป็นผู้ค้า ประกันของประกันราคาในวงเงิน 10,000,000 บาท วันที่ 3 พฤษภาคม 2522 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า โจทก์เป็นผู้ประมูลการก่อสร้างทางด่วนสาย บางนา-ท่าเรือ ได้ให้ไปทำสัญญากับจำเลย ต่อมาโจทก์ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ กับจำเลย เนื่องจากในสัญญาดังกล่าวจะต้องมี บริษัทผู้ร่วมดำเนินงานลงนามด้วย จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า หนังสือของบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ที่โจทก์ยื่นต่อจำเลยในครั้งแรกนั้นไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจ

ให้โจทก์ลงนามในสัญญาแทนได้ให้โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจของบริษัทดังกล่าวมาใหม่ เมื่อโจทก์นำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมาแสดงต่อจำเลย จำเลยกลับปฏิเสธไม่ยอมให้โจทก์ลงนามในสัญญาแทนบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด และต่อมานายคิม กุย เต็ก ประธานกรรมการบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ได้เดินทางมาเพื่อลงนามในสัญญาจำเลยก็ไม่ยอมที่สุดจำเลยบอกเลิกความตั้งใจที่จะให้โจทก์และบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางด่วนดังกล่าว และแจ้งริบเงินค้ำประกันของจำนวน 10,000,000 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สีสลม โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 52,000,000 บาท และให้ถอนการริบเงินค้ำประกัน 10,000,000 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สีสลม

โจทก์สำนวนหลังฟ้องว่า โจทก์ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งรายละเอียด คุณสมบัติต่าง ๆ และผลงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นเข้าร่วมในการประกวดราคาก่อสร้างทางด่วนขึ้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครสายบาลนา-ท่าเรือ โดยบริษัทผู้แสดงความจำนงจะร่วมงานกับบริษัทอื่นหนึ่งหรือสองบริษัทก็ได้ จำเลยที่ 1 ได้แสดงความจำนงขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นโดยระบุว่า จำเลยที่ 1 ร่วมค้ำกับบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโจทก์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 กับบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงคัดเลือกให้จำเลยที่ 1 กับบริษัทดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นมีสิทธิเข้าประมูลการก่อสร้างได้ 2 สัญญา และแจ้งให้ทราบว่าจะได้รับพิจารณาต่อเมื่อมีเช็คหรือหนังสือค้ำประกันตามแบบที่กำหนดไว้โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่โจทก์ยอมรับกับส่งจ่ายในนามของโจทก์ จำนวนเงินค้ำประกันของประกวดราคาสำหรับสัญญาที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท และสัญญาที่ 2 เป็นเงิน 5,000,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ยื่นซองประกวดราคาทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ สัญญาที่ 1 ช่วง

ระหว่างถนนเกษมราษฎร์-ถนนสุขุมวิท ซอย 50 ต่อโจทก์ ในวงเงิน 452,000,000 บาท มีจำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาค้ำประกันการประกวดราคา โจทก์มีหนังสือแจ้งให้ จำเลยที่ 1 และบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ทราบ และให้ร่วมกันมาลงนามใน สัญญาก่อสร้างกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่สามารถนำบริษัทชิน ดอง ยางก่อสร้าง จำกัด ผู้ร่วมค้ำกับจำเลยที่ 1 มาลงนามในสัญญาก่อสร้างได้ จำเลยที่ 1 ขอเลื่อนไปหลาย ครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ ที่สุดโจทก์ได้รับแจ้งจากบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ปฏิเสธไม่รับรู้เรื่องการประกวดราคาก่อสร้างดังกล่าวตลอดจน เป็นผู้ร่วมค้ำกับจำเลยที่ 1 และแจ้งด้วยว่านายคิม กุย เต็ก ไม่มีสิทธิทำการใด ๆ แทน โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาการประกวดราคา โจทก์จึงบอก เลิกการลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างการที่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถนำบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด มาร่วมลงนามในสัญญากับโจทก์ได้ เป็นการผิดเงื่อนไขใน สัญญาการประกวดราคา โจทก์มีสิทธิริบเงินประกันซองจำนวน 10,000,000 บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันนำเงินดังกล่าวชำระให้โจทก์ภายในกำหนด 7 วัน แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 10,562,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 10,000,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยสำนวนแรกให้การว่า จำเลยขึ้นทะเบียนให้โจทก์เป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นมี สิทธิเข้าประมูลการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ ได้ เพราะหลงเชื่อเอกสาร หลักฐานที่โจทก์นำมาแสดง ซึ่งความจริงบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด มิได้ ยินยอมหรือรู้เห็นในการที่โจทก์นำชื่อและผลงานของบริษัทมาเสนอต่อจำเลยนายคิม กุย เต็ก มิได้มีตำแหน่งในบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะ กระทำแทนบริษัท หากจำเลยทราบข้อเท็จจริงมาแต่ต้นจำเลยจะไม่รับพิจารณาโจทก์ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นอย่างแน่นอน จำเลยแจ้งให้โจทก์นำบุคคลผู้มี อำนาจมาลงนามในนามของบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด โดยให้แสดงหนังสือ

เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามให้ถูกต้องหรือนำใบมอบอำนาจของบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้าง จำกัด ที่มีการรับรองตามขั้นตอนถูกต้องตามหลักสากลว่าด้วยการมอบ อำนาจระหว่างประเทศมาแสดงเพื่อลงนามในสัญญาหลายครั้ง แต่โจทก์ก็ไม่สามารถ ปฏิบัติได้จึงเป็นความผิดของโจทก์เองทั้งหมด จำเลยจึงบอกเลิกการทำสัญญาและ แจ้งรับเงินประกันของประกันราคา โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยได้ จำเลยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ความเสียหายเกิดขึ้น จากความผิดของโจทก์เอง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายให้ชัดเจนว่า จำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์ข้อไหน อย่างไรหรือละเมิดต่อโจทก์อย่างไร จำเลยไม่ สามารถต่อสู้ได้ถูกต้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิรับ เงินค้ำประกันของประกันราคาจำนวน 10,000,000 บาทโจทก์ไม่ได้รับความเสีย หาย แต่จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายเสียหายซึ่งได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ตามสำนวน แรกแล้วขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบ คลุม จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการประกันราคาโจทก์จึงไม่มีสิทธิบอก เลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 และไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินตามสัญญาค้ำ ประกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรก และให้จำเลยทั้งสองในสำนวน หลังร่วมกันชดใช้เงินค้ำประกันของประกันราคาจำนวน 10,000,000บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่21 กันยายน 2521 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ในสำนวนหลัง

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 21 กันยายน 2522 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ 2 ข้อ คือ

(1) ฟ้องของจำเลยเคลือบคลุมหรือไม่ และ

(2) การที่จำเลยไม่ยอมทำสัญญาก่อสร้างทางกับโจทก์ที่ 1 เป็นเพราะโจทก์ที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิบอกปิดไม่ลงนามในสัญญาและริบเงินประกันของประกวดราคา หรือเป็นเรื่องที่จำเลยไม่ยอมทำสัญญากับโจทก์ที่ 1 โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้โดยชอบ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1

พิเคราะห์แล้ว สำหรับในประเด็นข้อแรกตามฎีกาของโจทก์ที่ 2 นั้น จำเลยบรรยายฟ้องอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกสัญญากับโจทก์ที่ 1 ว่ามีตามข้อ 1.2.7 และ 1.3.8 และอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ได้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่ได้มีเอกสารประกอบข้ออ้างนั้นก็ย่อมเป็นคำบรรยายฟ้องที่แสดงแจ้งชัดแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะมีอยู่หรือไม่อย่างไรย่อมสามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา หากต้องแนบมากับคำฟ้องไม่ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ที่ 2 จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยอ้างว่าจำเลยมีสิทธิริบเงินประกันของประกวดราคาเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่จำเลยมิได้บรรยายว่าจำเลยได้รับความเสียหายอย่างไร จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมนั้น เป็นข้อที่โจทก์ที่ 1 มิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้วากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับในประเด็นข้อที่สองนั้น เห็นว่า การที่โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อจำเลยโดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเลยระบุไว้ เมื่อจำเลยแจ้งแก่โจทก์ที่ 1 ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ชนะการประกวดราคาให้มาทำสัญญา โจทก์ที่ 1 และจำเลยย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกวดราคา ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ข้อ 1.3.3 "การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการบอกเลิกการให้ทำสัญญากับผู้ที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ประกวดราคาได้เมื่อไรก็ได้ก่อนที่สัญญานั้นจะมีการลงนามโดยสมบูรณ์ทุกฝ่ายโดยคู่กรณีจะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย" ข้อ 1.3.8 "หากผู้ยื่นซองประกวดราคาไม่มาลงนามในสัญญาและไม่ส่งมอบหนังสือค้ำประกันสัญญาที่ถูกต้องภายในกำหนด 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วให้ถือเป็นสาเหตุยกเลิกการทำสัญญาดังกล่าวได้ และให้ริบเงินประกันซองประกวดราคาเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น" อันมีความหมายโดยย่อว่า ก่อนที่จะได้มีการลงนามในสัญญาโดยสมบูรณ์ทั้งสองฝ่าย จำเลยย่อมมีสิทธิบอกเลิกการทำสัญญาได้ และสิทธิบอกเลิกการทำสัญญาที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งก็เป็นดังที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.8 คือการที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่มาลงนามในสัญญาและไม่ส่งมอบหนังสือค้ำประกันสัญญาเรื่องนี้โจทก์ที่ 1 ยื่นซองประกวดราคาโดยมีบริษัทชิน ดอง ยาง เป็นผู้ร่วมดำเนินการ เมื่อจำเลยได้แจ้งให้โจทก์ที่ 1 และบริษัทชิน ดอง ยาง ทราบว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและกำหนดวันทำสัญญาก่อสร้างตามเอกสารหมาย ล.38 ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 ได้ลงนามในสัญญาแล้ว แต่จำเลยปฏิเสธมิให้โจทก์ที่ 1 ลงนามในสัญญาแทนบริษัทชิน ดอง ยาง เพราะในตอนแรกโจทก์ที่ 1 ไม่มีใบมอบอำนาจจากนายคิม กุย เต็ก โดยมีโนตารีับบลีกรับรองพร้อมทั้งการรับรองอื่น ๆ และต่อมาเมื่อมีใบมอบอำนาจที่มีการรับรองก็ดี และนายคิม กุย เต็กมาขอลงนามในสัญญาเองก็ดี จำเลยก็ไม่ยอมให้มีการลงนามในสัญญาโดยจำเลยได้รับหนังสือจากบริษัทชิน ดอง ยาง ว่านายคิม กุย เต็กไม่มีอำนาจ

กระทำการแทนบริษัท ซึ่งในประเด็นดังกล่าวโจทก์ที่ 1 และที่ 2 อ้างในฎีกาหลายประการ ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ดังต่อไปนี้

ที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาอ้างว่า โจทก์ที่ 1 มิได้ผิดสัญญาเพราะโจทก์ที่ 1 ไม่มีหน้าที่จะต้องนำบริษัทชิน ดอง ยาง มาลงนามด้วย เพียงแต่โจทก์ที่ 1 ลงนามผู้เดียวสัญญาก็สมบูรณ์แล้วเนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดระบุไว้เช่นนั้น และโจทก์ที่ 1 ก็ได้ยื่นซองประกวดราคาในนามของโจทก์ที่ 1 เองนั้น เห็นว่า คำให้การของโจทก์ที่ 1 ในฐานะที่โจทก์ที่ 1 เป็นจำเลยที่ 1 ในคดีสำนวนที่สองนั้น โจทก์ที่ 1 ให้การเพียงว่า "พอถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2522 อันเป็นวันนัดลงนามในสัญญา บริษัทจำเลยที่ 1 จึงได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างและเนื่องจากในสัญญาดังกล่าวจะต้องมีบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้างจำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินงานร่วมลงนามในสัญญาด้วย โจทก์ได้แจ้งให้บริษัทจำเลยที่ 1 ทราบว่า หนังสือของบริษัทชิน ดอง ยาง ก่อสร้างจำกัด ที่จำเลยที่ 1 ได้ยื่นแก่โจทก์ครั้งแรกนั้นมิใช่หนังสือมอบอำนาจให้บริษัทจำเลยที่ 1 ลงนามในสัญญาได้..." และในคำบรรยายฟ้องของโจทก์ที่ 1 ในฐานะที่เป็นโจทก์ในคดีสำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ก็กล่าวอย่างเดียวกัน ฉะนั้นจึงเป็นการที่โจทก์ที่ 1 ยอมรับแล้วว่า ในการลงนามในสัญญาก่อสร้างจะต้องให้บริษัทชิน ดอง ยาง ลงนามด้วย ฎีกาดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ